

1523192-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... evocar que o delito de roubo se consuma no momento em que a vítima é desapossada de seus bens, sendo irrelevante perseguição ou prisão em seguida. Foi o que aconteceu no presente caso. O roubo torna-se um crime complexo por se tratar de um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça.

De seu turno, o crime foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523192-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523192-14.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279289/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 28013026 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2279289 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMOM LIMA CAMILO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

RAMOM LIMA CAMILO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, e artigo 333, "caput", na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 20h00min, nas proximidades da Rua Bastos Tigre, nesta cidade e comarca, o agente supracitado, previamente ajustado e com unidade de designios com indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo VW/Virtus, placas QQU-0H37, e R\$240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie, pertencente a Regis Pereira Fernandes. Consta ainda que, no dia 12 de outubro de 2022, por volta das 17h07min, nas dependências do 98º Distrito Policial, nesta cidade e comarca, o denunciado

prometeu vantagem indevida aos funcionários públicos Eduardo dos Santos Leite e Mateus Roman Viol, para determiná-los a omitirem ato de ofício.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; boletim de ocorrência às fls. 10/13; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 16; termo de depoimento às fls. 05/07; termo de declarações à fl. 08; termo de interrogatório à fl. 09; auto de exibição apreensão e entrega a fl. 15; foto do documento a fl. 26.

Recebida a denúncia no dia 25 de outubro de 2022 (fl. 69), o réu foi regularmente citado (fl. 73) e apresentou resposta à acusação (fl. 86).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima e, na sequência, duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro do boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante.

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante após subtrair, para si, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, carteira, bolsa, documentos, aparelho celular R\$ 240,00 e um celular, pertencentes à vítima Regis Pereira Fernandes.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Eduardo e Mateus Estava em patrulhamento na companhia do policial militar Sgto Leite pela rua Francesco Mancini, sentido avenida Alda, quando se depararam transitando no contrafluxo com o veículo VW/Virtus, placas QQU0H37, e já tinham conhecimento que tal veículo era produto de roubo da noite de ontem. O condutor do veículo Virtus ao avistar a viatura policial adentrou uma viela existente no local e em seguida parou, momento em que os dois ocupantes do veículo desembarcaram e saíram correndo. Os policiais desembarcaram da viatura, foram ao encalço dos indivíduos e um deles acabou detido, sendo identificado como Ramom Lima Camilo. Em buscas nada de ilícito foi encontrado com Ramom e, indagado na ocasião, disse que apenas estava de carona no veículo VW/Virtus, e que nem conhecia o indivíduo que o acompanhava. Diante dos fatos o conduziram para esta delegacia e entraram em contato com a vítima, Regis Pereira Fernandes, pessoa que nesta delegacia reconheceu Ramom Lima Camilo como sendo um dos autores do roubo. Informa o depoente que nesta delegacia Ramom ofereceu quantia de R\$ 4.000,00 para ser solto.

Por sua vez, a vítima Regis Pereira Fernandes narrou que, é motorista de caminhão, empregado da empresa Empório Casa Santa Luzia, mas na noite de ontem, por volta das 20:00 horas, como forma de completar sua renda, utilizou seu veículo, o VW/Virtus, placas QQU0H37, para trabalhar como motorista de aplicativo. Alegou que em sua primeira corrida levou uma passageira até uma rua sem saída, nas proximidades da rua Bastos Tigre. Após a passageira sair Regis entrou em bar, foi ao banheiro, em seguida retornou ao seu carro e deu partida e no final da rua sem saída tinha um veículo GM/Corsa, cor branca, parado no meio da via obstruindo a passagem. No momento que Regis parou o carro surgiram dois indivíduos que anunciaram assalto. Os dois indivíduos estavam armados, um deles abriu a porta do carro e antes do declarante sair do carro o indivíduo desferiu um soco em seu rosto. Em seguida chutou o mesmo e o mandou correr. Neste momento o Corsa desobstruiu a via, em seguida Regis saiu correndo e os dois roubadores adentraram no veículo Virtus e se evadiram do local. Na ocasião comunicou o fato para polícia militar, mas não elaborou boletim de ocorrência. Recebeu informação da polícia dizendo que seu veículo tinha sido recuperado e nesta delegacia reconheceu Ramom Lima Camilo como um dos autores do roubo. Foi ele a pessoa que desferiu um soco no rosto do depoente, o chutou e na fuga conduziu o veículo.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

“TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENHIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, o réu:

Essa é a prova oral colhida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução processual. A autoria, de igual forma, também restou incontroversa. Nessa esteira, comprovou-se que o réu subtraiu para si os bens descritos na exordial, de propriedade da vítima Regis Pereira Fernandes.

Cabe salientar que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Nesse sentido:

"DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida" (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Dessa forma, os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade, porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os policiais em incriminarem o acusado?

Vale evocar que o delito de roubo se consuma no momento em que a vítima é desapossada de seus bens, sendo irrelevante perseguição ou prisão em seguida. Foi o que aconteceu no presente caso. O roubo torna-se um crime complexo por se tratar de um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de

violência ou de grave ameaça.

De seu turno, o crime foi consumado quando o denunciado tomou para si o veículo e o celular de propriedade do ofendido. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o crime de roubo se consuma quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ou seja, quando há a simples inversão da sua posse.

A ocorrência da violência ou da grave ameaça é elemento que não pode ser avaliado como irrelevante em relação ao instante em que o patrimônio é lesado. In casu, foi exercida grave ameaça para tal, não podendo então se confundir com o delito de furto. De ter-se em mente que a subtração, no furto, é marcada pela clandestinidade; no roubo, ao contrário, pela violência ou grave ameaça.

Assegura-se a grave ameaça como presságio de um acontecimento agressivo com força intimidadora e a violência à pessoa, via de regra, quando mencionada nos tipos penais, é traduzida como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana.

Assistindo a jurisprudência, comprova-se o delito considerado em tela:

STF: "Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples via de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Procedentes." (HC 107.147-MG, 1.^a T., rel. Rosa Weber, 17.04.2012, v.u)

Como é cediço, o concurso de pessoas se verifica com participação de duas ou mais pessoas, cientes e voluntariamente na mesma infração penal. É uma convergência de vontades para o mesmo fim, aderindo uma pessoa à ação da outra, não sendo necessário um prévio acordo entre elas. Neste caso está-se diante do concurso de pessoas, conhecido também como concurso de agente, co-delinquência, co-autoria ou participação.

Destarte, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes é evidente, pois três foram os agentes que concorreram para a consumação do crime, unindo esforços e agindo em conluio a fim de ensejar a consumação do delito.

Por fim, a causa de aumento referente à prática do delito de roubo mediante o emprego de arma de fogo não deve ser reconhecida, eis que inexiste laudo nos autos comprovando a potencialidade lesiva da mesma.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena- artigo 157 CP-

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira fase, incidirá a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3.

Passo à fixação da pena- artigo 333 CP-

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual. À minguia de outras circunstâncias torno-a em definitivo.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ainda, o réu é reincidente na espécie.

O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção a gravidade do delito e o quantum da pena aplicada.

Considerando o concurso material fixo a pena total do réu em 07 anos, 04 meses de reclusão e ao pagamento de 23 dias multa.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu RAMOM LIMA CAMILO, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 333, "caput", na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em

regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no patamar mínimo.

Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA